القانون رقم 020-2018 الصادر بتاريخ 06 يونيو 2018 يتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإيرادها وتوزيعها وتسويقها وإشهارها وترقيتها واستهلاكها

□

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: الغرض

يهدف هذا القانون إلى حماية الأجيال الحالية والقادمة من الآثار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 2: مجال التطبيق

ينظم هذا القانون إنتاج التبغ ومشتقاته وتصنيعها وتعليبها وتسويقها واستهلاكها والتعرض لدخانها.

كما ينظم النفاذ إلى التبغ ومنتجاته والإشهار والإعلام المتعلقين به والموجهين للسكان، وكذلك حماية البيئة ضد آثار التبغ الضارة.

المادة 3: تعريفات

بمقتضى أحكام هذا القانون تعني الكلمات والعبارات أدناه ما يلي:

1. **التوابع** : المنتجات التي يمكن استخدامها في إطار إستهلاك إحدى منتجات التبغ وتشمل على الخصوص غليون التبغ وغليون السيجارة وعلبة السجاير و القداحة أو علبة الثقاب.
2. **التموين** : بيع ومنح وتبادل ونقل وإيداع وتسليم وتوفير أحد منتجات التبغ أو التنازل عن سند ملكيته بهدف الحصول على امتيازات مالية أو تجارية أو تدبير أو تمكين الحصول عليها سواء كان ذلك مقابل ثمن أو تسديد أو مجانا-
3. **إنذار صحي** : رسالة إنذار تقدم في أشكال أو نصوص عليها حول الأضرار الصحية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخان التبغ وحول فوائد الإقلاع عن

التدخين والنصائح المتعلقة بالإقلاع عن التدخين أو أية رسالة أخرى تخدم المكافحة ضد التبغ.

4. **السيجارة:** منتج يحتوي كله أو جزؤه على التبغ المقطع أو المفروم أو المصنوع أو الملفوف في الورق.
5. **اللجنة :** لجنة المكافحة ضد التبغ التي ينشئها هذا القانون.
6. **المتاجرة غير المشروعة:** الممارسة أو الإدارة المحظورة قانونيا فيما يتعلق بإنتاج التبغ ومنتجاته وإيرادها وإرسالها وتسليمها وحيازتها وتوزيعها وبيعها وشراءها ويشمل ذلك الممارسة أو الإدارة الرامية إلى تسهيل هذه النشاطات.
7. **الاتصال الالكتروني:** الاتصال عبر الإذاعة أو التلفزيون أو الهاتف أو الانترنت.
8. **الاتصال المؤسسي**: الاتصال من قبل مصنع أو مورد أو موزع لمنتجات التبغ، أو الاتصال لحساب أحدهم، بشكل يكون هدفه أو الغرض منه حث المستهلكين على اختيار ماركة (نوع) من منتجات التبغ عن ماركة أخرى.
9. **المكون :** المنتج الكيميائي بما فيه الجزيئات والبخار والغاز الموجود في منتج التبغ المدخن أو الذي لا دخان له.
10. **التوزيع:** التسويق أو التنازل مجانا أو بأي شكل من أشكال منح منتجات التبغ.
11. **موزع منتجات التبغ:** جهاز أو عدة منشأة لاحتواء منتجات التبغ وقادرة بشكل آلي على بيع منتجات التبغ بإدخال قطعة نقدية أو قطعة بديلة أو شيء مماثل في الجهاز أو الغدة.
12. **انبعاث مواد**: كل مادة أو مركب من مواد منبعثة من إشعال منتج من منتجات التبغ أو أثناء تصنيعه أو استهلاكه.
13. **الطفل :** كل شخص عمره دون ثمان عشرة سنة.

14. **المصنع**: شركة أو شخص يعمل منتجات التبغ أو يصنعها أو ينتجها أو يعالجها أو يعلبها أو يسمها و/أو يغلفها.
15. **دخان ثانوي:** الدخان الناتج عن احتراق منتج التبغ الذي يرافقه عادة الدخان الذي يطلقه المدخن.
16. **التدخين :** هو مسك أو استعمال منتج من التبغ و موقد سواء كان الدخان مستنشقا أو مستنثرا.
17. **القطران :** مادة مسرطنة تنجم عن احتراق التبغ.
18. **الجمهور العريض:** جميع السكان الموريتانيين بمن فيهم غير المدخنين والأطفال.
19. **صناعة التبغ:** مقاولة إنتاج التبغ ومشتقات التبغ وتصنيعها وتسويقها وتوزيعها وإيرادها وتصديرها.
20. **المقومات :** كل مادة من غير أوراق التبغ أو أي جزء من نبتة التبغ طبيعي أو خاضع لعملية تحويل أو معالجة، تستخدم في صناعة وتحضير منتج التبغ وتبقى في المنتج النهائي حتى لو كان ذلك في شكل معدل، بما فيه الورق والمصفاة والجبر والغراء.
21. **مكان العمل:** كل محل يستخدمه أشخاص أثناء عملهم أو في إطار شغلهم. ولا يقصد بالعمل المهام المعوض عنها فقط بل يعني كذلك العمل التطوعي إذا تعلق الأمر بنوع من الأعمال التي يؤجر على أدائها عادة كما أن مكان العمل لا يشمل الأماكن التي يجري فيها العمل وحدها بل كل الأماكن الملحقة التي يستخدمها العمال عادة في إطار عملهم، بما في ذلك على سبيل المثال الرواق والمصعد وغرفة السلالم وبهو المداخل والمنشآت المشتركة والمقاهي و المراحيض والصالونات وغرف الطعام وكذلك المباني الخارجية كالملاجئ والعنابر.

22. وتعتبر السيارات المستخدمة في إطار العمل أماكن عمل ويجب أن تتمتع بذلك كما يجب أن تولى عناية خاصة لأماكن العمل التي تشكل في الوقت نفسه أماكن سكن أو إقامة كالسجون ومؤسسات إيواء المصابين بالأمراض العقلية تشكل هذه المحلات كذلك أماكن عمل لأشخاص آخرين تجب حمايتهم ضد التعرض لدخان التبغ.
23. **الأماكن " المسورة" أو "المغلقة" أو الداخلية":** كل فضاء مغطى بسقف أو محاط بجدار أو أكثر أو بجانب حائط مهما كان نوع المواد المستخدمة في الأسقف والجدران والحيطان، وسواء كانت هيكلة البناية دائمة أو مؤقتة.
24. **المكان العمومي:** كل مكان يمكن للجمهور النفاذ إليه بشكل حر أو مقابل تسديد.
25. **المكافحة ضد التبغ :** سلسلة من الاستراتيجيات لتخفيض العرض والطلب والآثار الضارة بهدف تحسين صحة السكان بإنهاء أو نقص استهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ.
26. **امنيجة :** الاسم المحلي للتبغ الذي يباع مبثوثا أو بالورق أو بالمسحوق.
27. **النيكوتين :** مادة ألكولويد نيكوتينية رئيسة تشكل مكونا طبيعيا للتبغ مسؤولا عن الإدمان الناجم عن التبغ.
28. **الكيس :** تغليف أو غمد أو علبة أو أي تعليب آخر يحوي منتج من منتجات التبغ أو أكياس عديدة من منتجات التبغ (مثل الأوعية) وتشمل بطاقات الوسم والمعلومات الأخرى المكتوبة أو المرسومة على ظاهر الأكياس أو في باطنها.
29. **الرعاية الإشهارية :** كل شكل من أشكال الإسهام في أي حدث أو نشاط هدفه أو أثره الترقية المباشرة أو غير المباشرة لمنتجات التبغ أو استعمال التبغ.

30. **العارضة :** واجهة عرض أو رف أو أي حاوية عرض توضع عليها منتجات التبغ في انتظار بيعها، وتركب في محلات من بنايات ثابتة أو متنقلة وتستخدم عادة لعرض منتجات التبغ المخصصة للبيع بالمفرد.
31. **منتج التبغ:** منتج مصنوع كليا أو جزئيا من ورق التبغ كمادة أولية ومخصص للتدخين أو المص أو المضغ أو الشم.
32. **الترقية :** إعلانات إشهارية واسعة، وكل عمل أو ممارسة تجارية هدفها التشجيع المباشر أو غير المباشر على شراء واستهلاك منتجات التبغ أو ماركة (نوع من التبغ أو التعريف بمنتجات التبغ أو بماركة من التبغ أو ربط علاقة مع هذه أو تلك.
33. **الإشهار للتبغ وترقية التبغ:** كل شكل من أشكال الاتصال والنصائح والنشاطات التجارية يكون هدفها أو أثرها الترقية المباشرة أو غير المباشرة لمنتج من منتجات التبغ ولاستعمال التبغ.
34. **المسؤولية الاجتماعية للمقاولة:** كل شكل من النشاط أو العمل تقوم به صناعة التبغ بهدف الظهور بمظهر من يتبني سلوكا مسؤولا، بتقديم مساهمات في القضايا النافعة أو بالتعلق، من جهة ثانية، بترقية عناصر "مسؤولة اجتماعيا" عن ممارساتها التجارية.
35. ويتعلق الأمر خاصة وليس حصرا بتقديم إسهامات مالية أو عينية بشكل مباشر لمنظمات مثل المنظمات القاعدية الصحية والاجتماعية والبيئية أو بواسطة هيئات أخرى.
36. **التبغ :** نبتة عشبية من فصيلة الباذنجانيات تعالج أوراقها وتقدم في أشكال مختلفة للاستهلاك : تبغ يشم وتبغ يمضغ وتبغ يدخن وتبغ يلاك.
37. **النقل العمومي:** كل وسيلة لنقل الأشخاص بما فيها المصاعد.

38. **البائع :** الشخص الذي يوفر منتجا من منتجات التبغ مقابل ثمن أو تسديد ويشمل كل مصنع وموزع وبائع بالجملة ومورد ومصدر وبائع بالمفرد.

المادة 4: المعنى البسيط

يكون لكل كلمة أو عبارة لم يحدد لها تعريف معناها البسيط والمألوف المستخدم عادة ، إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك، وتؤول بشكل يناسب أهداف هذا القانون وروحه.

المادة 5: استخدام العبارات

العبارات التي وردت بصيغة المفرد أو الجمع تنطبق، بالطريقة ذاتها، على المفرد أو الجمع حسب الترتيب.

العبارات التي وردت بصيغة الفعل أو صيغة الاسم تحمل المدلول الخاص بالفعل وبالاسم على الترتيب.

المادة 6: اللجنة الوطنية للمكافحة ضد التبغ

تنشأ لجنة وطنية للمكافحة ضد التبغ لتنسيق نشاطات المكافحة ضد التبغ وتأمين تعبئة الموارد المالية الضرورية لنشاطات المكافحة ضد التبغ.

وتوضع هذه اللجنة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية وستحدد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء صلاحيات وتشكيلة وسير اللجنة الوطنية للمكافحة ضد التبغ واليات تمويل نشاطات المكافحة ضد التبغ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة العمومية.

المادة 7: الصندوق الوطني للمكافحة ضد التبغ

ينشأ صندوق وطني للمكافحة ضد التبغ لتمويل نشاطات المكافحة ضد التبغ وستحدد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء صلاحيات الصندوق الوطني للمكافحة

ضد التبغ وآليات تسييره وتمويله، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل الثاني: الإعلام والتهذيب والاتصال

المادة 8: تحسيس الجمهور

تقوم الوزارة المكلفة بالصحة العمومية بالتعاون مع الفاعلين في مجال المكافحة ضد التبغ بترقية إعلام الجمهور وتهذيبه وتحسيسه حول أضرار استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وذلك عبر حملات وطنية للتحسيس.

المادة 9: البرامج الوطنية للتحسيس

تعد الوزارة المكلفة بالصحة العمومية برامج تحسيس وتكوين حول أضرار التبغ ومنتجاته لصالح الفاعلين في مجال المكافحة ضد التبغ بهدف تعزيز كفاءاتهم في مجال إعلام وتهذيب السكان بشكل ملائم ودائم.

المادة 10: التحسيس المحلي

تنظم كل إدارة محلية إقليمية وبلدية في مجال اختصاصها الإقليمي وبالتعاون مع المجتمع المدني والوزارة المكلفة بالصحة العمومية حملات تهذيب وإعلام حول التبغ.

المادة 11: تعليم أضرار التبغ

تدرج الوزارة المكلفة بالتهذيب، بناء على المعلومات التي توفرها الوزارة المكلفة بالصحة العمومية، المسائل المتعلقة بأضرار استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، في المواد التي تدرسها المؤسسات العمومية والخصوصية على كافة مستويات التهذيب بما فيه أنظمة التعليم غير المصنفة.

المادة 12 : مضمون الإعلام والتهذيب

تدرج في مضامين الإعلام والتهذيب المعلومات التي يوفرها مقدموا الخدمات الصحية حول أضرار التبغ الصحية وتؤمن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية تكوينا لمقدمي الخدمات الصحية يمكنهم من اكتساب الكفاءات من أجل توصيل المعلومات وتقديم التهذيب حول أضرار استهلاك التبغ بالشكل المناسب.

الفصل الثالث: التبغ ومنتجات التبغ

المادة 13: استخدام المقومات

يحظر استخدام المقومات التالية :

- المقومات التي تحسن طعم منتج التبغ،
- المقومات التي لها خاصية تكوين منتج التبغ،
- المقومات التي تعطي الانطباع بأن منتجات التبغ ذات آثار مفيدة للصحة.

وتلزم صناعة التبغ بأن تبلغ الوزارة المكلفة بالصحة العمومية عن المكونات والمقومات المستخدمة في صناعة منتج التبغ.

ويعاقب كل شخص مخالف لهذا الحكم بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

المادة 14: مطابقة النظم

تحظر صناعة وإيراد وبيع منتج من منتجات التبغ لا يطابق أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له ويعاقب كل من خالف هذا الحكم بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

ويمكن الأمر بإغلاق المؤسسة أو المنشأة الصناعية لمدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر.

وفي حال إدانة جديدة، ينطق بالإغلاق النهائي للمؤسسة أو المنشأة الصناعية وفضلا عن العقوبات الجزائية المقررة، تتلف المنتجات طبقا للإجراءات المعمول بها.

المادة 15: المقادير المسموح بها

يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية المقدار الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وأحادي أكسيد الكربون وغيرها من مكونات منتجات التبغ، وكذا المعايير المتعلقة بقياسها.

المادة 16: رقابة المقادير

يجب على كل مصنع أو مورد أن يقدم كل سنة للجنة نتائج الاختبارات المتعلقة بمقدار النيكوتين والقطران وأحادي أكسيد الكربون بالنسبة لكل ماركة من منتجات التبغ يصنعها أو يستوردها ، والتي أجريت وفق الشروط المحددة بمقرر صادر عن الوزير المكلفة بالصحة العمومية.

ويجب عليه أن يقدم سنويا للوزارة المكلفة بالصحة العمومية المعلومات المتعلقة بالماركات المصنعة أو الموردة والمقومات المستخدمة في صناعة هذه المنتجات.

وستحدد بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية لائحة متعلقة بالمعلومات التي يجب تبليغها للوزارة المكلفة بالصحة العمومية.

المادة 17: عدم احترام المقادير

ويعاقب كل من لم يحترم أحكام المادة 16 بالحبس مدة سنة إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويمكن الأمر بإغلاق المؤسسة أو المنشأة الصناعية مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر.

وفي حال إدانة جديدة، ينطق بالإغلاق النهائي للمؤسسة أو المنشأة الصناعية وفضلا عن العقوبات الجزائية المقررة تتلف المنتجات طبقا الإجراءات المعمول بها.

المادة 18: حماية الأطفال

يحظر بيع منتج من منتجات التبغ لأي شخص عمره دون ثمان عشرة سنة ويعاقب كل من لم يحترم هذا الحكم بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى خمسين ألف (50.000) أوقية.

المادة 19 : الأشياء المشابهة

تحظر صناعة وبيع الأشياء واللعب المشابهة لمنتجات التبغ إلى الأطفال.

وتعاقب كل مخالفة لهذا الحكم بغرامة من خمسة ألاف (5.000) أوقية إلى خمسين ألف (50.000) أوقية.

المادة 20: الموزع الآلي

يحظر بيع منتجات التبغ بواسطة الموزع الآلي. ويعاقب كل شخص يخالف هذا الحظر بغرامة عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) أوقية.

المادة 21: حظر بيع منتجات التبغ

يحظر بيع منتجات التبغ في المؤسسات الدراسية والصحية والرياضية العمومية وشبه العمومية والمؤسسات الخصوصية ذات الأستخدام العام.

وتوضع على نقاط البيع لوحات تذكر بالمخاطر الناجمة عن استهلاك التبغ.

ويحدد شكل اللوحة ومضمون الرسالة بمقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالتجارة.

وعلى بائعي التبغ أن يصرحوا بوجودهم للسلطة الإدارية لمحل إقامتهم وأن يتوفروا على رخصة لبيع منتجات التبغ ويعاقب خرق أحد أحكام هذه المادة بغرامة من خمسة ألاف (5.000) أوقية إلى خمسين ألف (50.000) أوقية.

وفي حال العود تضاعف العقوبة وتطبق العقوبة نفسها على الشريك في المخالفة وعلى المتواطئين.

المادة 22: حظر التوزيع مجانا

يحظر التوزيع مجانا لمنتجات التبغ على الجمهور. وتعاقب مخالفة هذا الحظر بغرامة من خمسة ألاف (5.000) أوقية إلى خمسين ألف (50.000) أوقية.

المادة 23: نقاط البيع

تحدد نقاط بيع منتجات التبغ ومواصفات المحلات المخصصة لها بمقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالتجارة وكل مخالفة لهذا الحظر تعاقب بغرامة من خمسة ألاف (5.000 أوقية إلى خمسين ألف (50.000) أوقية.

المادة 24: التوزيع عبر البريد

يحظر تسليم منتجات التبغ عبر البريد أو إرسالها بواسطة البريد السريع مقابل تسديد، ما لم يجري هذا التسليم بين المصنعين والموزعين والبائعين بالجملة أو بالمفرد أو الأشخاص الآخرين المشاركين في نشاط تجاري مشروع يشمل منتجات التبغ.

يحظر الإشهار لعرض يتعلق بتسليم أحد منتجات التبغ داخل موريتانيا أو إرسالها عبر البريد السريع وفي حال إدانة جديدة، ينطق بالإغلاق النهائي للمؤسسة أو المنشأة الصناعية وفضلا عن العقوبات الجزائية المقررة تتلف المنتجات المحجوزة وفق الإجراءات المعمول بها.

ويعاقب خرق هذا الحظر بغرامة من عشرة ألاف (10.000) أوقية إلى عشرين ألف (20.000) أوقية.

المادة 25: المتاجرة غير المشروعة بمنتجات التبغ

تحظر المتاجرة غير المشروعة بمنتجات التبغ.

ويعاقب خرق هذا الحظر بغرامة خمسين مائة ألف (50.000) أوقية إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

الفصل الرابع: التركيب والوسم والتعليب

المادة 26: الإنذار الصحي

يجب أن يحتوي الكيس أو الوعاء أو أي شكل من أشكال التعليب الخارجي لمنتجات التبغ التي تباع في موريتانيا، على إنذار صحي يغطي على الأقل نسبة 70 ٪ من مساحة الوجه والمقلوب يجب أن يقدم هذا التحذير في شكل صور ونصوص وأن يكتب باللغات الرسمية في موريتانيا. وتحدد شروط التعليب والوسم والطباعة على العلب والأوعية وأكياس الكرتون وكل أشكال التعليب الأخرى بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية.

المادة 27: عقوبة غياب التحذير الصحي

كل مخالفة لأحكام المادة 26 تعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

ويمكن الأمر بإغلاق المنشآت الصناعية مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر. وفي حال إدانة جديدة ينطق بالإغلاق النهائي للمؤسسة أو المنشأة الصناعية وفضلا عن العقوبات الجزائية المقررة تتلف المنتجات المحجوزة وفق الإجراءات المعمول بها.

المادة 28: معايير التصنيع والوسم

يجب أن تكون منتجات التبغ التي تصنع وتلك المخصصة للبيع مطابقة للمعايير التي تحدد بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعاقب كل من لم يحترم هذا الحكم بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مليون (1.000.000) أوقية. ويمكن الأمر بإغلاق المنشآت الصناعية مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر.

وفي حالة إدانة جديدة ينطق بالإغلاق النهائي للمؤسسة أو المنشأة الصناعية

وفضلا عن العقوبات الجزائية المقررة تتلف المنتجات المحجوزة وفق الإجراءات المعمول بها .

المادة 29: التغليف

يجب أن تكون كل منتجات التبغ مغلفة وموسومة. ويحظر تغليف منتج من منتجات التبغ بشكل لا يطابق هذا القانون والنصوص المطبقة له.

ويحظر أن تستخدم على غلاف منتج التبغ نصوص ووسائل غشاشة أو مغرضة أو خادعة أو بإمكانها أن تعطي انطباعا خاطئا عن مواصفات المنتج وآثاره الصحية ومخاطره وعن المواد المنبعثة منه، بما في ذلك العبارات والبيانات الوصفية والعلامات التجارية والإشارات التصويرية أو أي شيء آخر يعطي الانطباع بأن منتجا معينا من منتجات التبغ أقل ضررا من منتج آخر. ويحظر تسجيل تواريخ انتهاء الصلاحية على جميع أشكال تعليب منتجات التبغ ووسمها. ويحظر أن توضع على جميع أشكال التعليب والوسم أرقام تتعلق بالمواد المنبعثة خصوصا وليس حصرا، نسبة القطران والنيكوتين وأحادي أكسيد الكربون.

و يعاقب كل من خالف هذه الأحكام بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

المادة 30: بيانات واجبة

يجب أن تقيد على العلب والأوعية وكل أشكال التعليب الخارجي لمنتجات التبغ البيانات المتعلقة بتركيب المنتج ورقم قطعته وتاريخ صناعته واسم المصنع وعنوانه.

وكل مخالفة لهذا الحكم تعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

ويمكن الأمر بإغلاق المنشآت الصناعية مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر وفي حال إدانة جديدة، ينطق بالإغلاق النهائي للمؤسسة أو المنشأة الصناعية.

المادة 31: الطابع الجبائي

يجب أن تحمل منتجات التبغ المخصصة للبيع في موريتانيا، بعد وفائها بالحقوق والرسوم، طابعا جبائيا وأن تحتوي أغلفتها أو علبها أو ظروفها أو أكياسها على عبارة "مرخص لبيعه حصريا في موريتانيا".

وتطبع هذه العبارة تحت العلامة التجارية بأحرف غير قابلة للمحو، جد واضحة وبارتفاع لا يقل عن 5 مليمتر. ويعاقب كل من خالف هذا الحكم بالحبس لمدة سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن العقوبات الجزائية المقررة، تتلف المنتجات المحجوزة وفق الإجراءات المعمول بها.

المادة 32: نشرة تقديمية

يلزم مصنع أو مورد التبغ أو منتج التبغ بتسليم الوزير المكلف بالصحة العمومية، وفق الشكل والإجراءات المحددة بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية، نشرة تقديمية تحتوي على المعلومات اللازم توفيرها حول المنتج والمواد المنبعثة منه وكذا مخاطره على الصحة والآثار الناجمة عليها جراء استعمال منتج التبغ والمواد المنبعثة منه.

وكل مخالفة لهذا الحكم تعاقب بغرامة خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

المادة 33: الانطباع الخاطئ

يحظر كل تعليب أو وسم لمنتجات التبغ يسهم في ترك انطباع خاطئ بأنها أقل ضررا من منتج آخر. وكل مخالفة لهذا الحكم تعاقب بغرامة خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

الفصل الخامس: الترقية و الإشهار والرعاية والكفالة

المادة 34: حظر الإشهار

يحظر كل شكل من أشكال الإشهار والرعاية والترقية لمنتجات التبغ. وتعاقب مخالفة هذا الحظر بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

المادة 35: حظر الكفالة والرعاية و "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" على مصنعي التبغ

يحظر على مصنعي التبغ كل شكل من أشكال الكفالة والرعاية ونشاطات "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات". وتعاقب مخالفة هذا الحظر بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

المادة 36: حظر الإشهار المؤدي للالتباس

يحظر الإشهار أو الدعاية لهيئة أو مصلحة أو نشاط أو منتج أو مادة أخرى غير التبغ عندما تكون مذكرة بالتبغ أو بمنتج من منتجات التبغ، بشكلها الخطي أو تقديمها أو استخدام علامتها أو شعارها الإشهاري أو أية إشارة مميزة. وتعاقب مخالفة هذا الحظر بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

المادة 37: حظر المعاملات حول منتجات التبغ

تعتبر جنحا يعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسة آلاف (5) إلى عشرة (10) آلاف أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين، المعاملات المبينة فيما يلي :

- الصناعة والتوزيع مجانا و بيع السكاكر و الألعاب أو أي شيء آخر له شكل منتج من منتجات التبغ أو يذكر به،

- توفير منتج تبغ مجانا أو مقابل شراء منتج أو خدمة أو أداء خدمة،
- توفير أحد التوابع الذي يظهر عليه عنصر من العلامة التجارية لمنتج من منتجات التبغ، ومنحه مجانا أو مقابل شراء منتج أو أداء خدمة،
- توفير أو منح المصنع أو المورد أو البائع بالمفرد، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، لهدية للمشتري أو للغير، أو مكافأة أو تخفيض أو حق المشاركة في مسابقة، مقابل شراء منتج من منتجات التبغ. وفي حال العود تضاعف العقوبة.

وتطبق العقوبة نفسها على الشريك في المخالفة وعلى المتواطئين.

الفصل السادس : الحماية ضد التعرض لدخان التبغ ودعم الإقلاع عن التدخين

المادة 38: الأماكن العمومية وأماكن العمل

يحظر التدخين في كافة الأماكن العمومية يعاقب بغرامة خمس مائة (500) أوقية من خالفوا هذه الأحكام وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيين.

المادة 39: وسائل النقل

يحظر التدخين في جميع وسائل النقل العمومي. ويتعرض من لم يحترم هذا الحكم للعقوبة بغرامة خمس مائة (500) أوقية. وتضاعف العقوبة بمثلها بقدر العود الذي تمت ملاحظته

المادة 40: إعلان حظر التدخين

يلزم كل مسؤول عن مكان عمومي أو وسيلة نقل عمومية بأن يعرض فيها بشكل ظاهر إعلانا لحظر التدخين. وهو الضامن الأول لاحترام التحذير من التدخين في

الأماكن الواقعة تحت مسؤوليته ويتعرض كل من لم يحترم هذا الأمر للعقوبة بغرامة خمس مائة (500) أوقية.

وتضاعف العقوبة بمثلها بقدر العود الذي تمت ملاحظته

المادة 41: دعم الإقلاع عن التدخين

تعد الوزارة المكلفة بالصحة العمومية وتنفذ بواسطة اللجنة السياسات والبرامج الخاصة بدعم الإقلاع عن التدخين.

الفصل السابع:حماية سياسات الصحة في مجال مكافحة استخدام التبغ من المصالح التجارية والمصالح الأخرى لصناعة التبغ

المادة 42: المعلومات المتعلقة بالتبغ وبمنتجاته

تلزم صناعة التبغ بأن تقدم للإدارة المختصة كل المعلومات المتعلقة بنشاطاتها وبمكونات ومقومات منتجات التبغ.

وتعاقب مخالفة هذا الحكم بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

وتعلن الإدارة للجمهور عن علاقاتها بصناعة التبغ.

المادة 43: الحماية ضد تدخل صناعة التبغ

تبقى صناعة التبغ وفروعها بمنأى عن الهيئات الاستشارية وهيئات المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الصحية في البلد. ويحظر كذلك منحها أي امتياز. وتعاقب مخالفة هذا الحظر بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) أوقية.

الفصل الثامن : مسؤولية صناعة التبغ

المادة 44: المسؤولية الجنائية والمالية

صناعة التبغ مسؤولة جنائيا وماليا عن الأضرار التي تلحقها بالسكان وبالبيئة وفي حال مخالفة هذا الحكم تتعرض للعقوبة بغرامة تساوي عشرة أضعاف الضرر الذي تلحقه بالبيئة.

كما تلزم بالتعويض عن الضرر الذي تلحقه بالسكان.

المادة 45: المتابعة القضائية

يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري، تنال من مصالحه نشاطات صناعة التبغ، أن يتابع صناعة التبغ أمام المحاكم المختصة.

المادة 46: الطرف المدني

يمكن للجمعيات التي يكون الغرض من إنشائها مكافحة تدخين التبغ وجمعيات المستهلكين المصرح بها وفق النظم، أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني بالنسبة لمخالفة أحكام هذا القانون.

الفصل التاسع أحكام جزائية مشتركة

المادة 47: الإعلان

يمكن للمحكمة المتعهدة أن تأمر، في جميع الحالات، بإعلان الحكم المتضمن الإدانة بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالتبغ، في أماكن الإعلان التي تحددها، أو بنشره كاملا أو نشر مستخرجات منه في جريدة أو في عدة جرائد وكل ذلك على نفقة المدان.

ويمكنها، فضلا عن ذلك، أن تأمر بمصادرة وإتلاف الأشياء التي تم حجزها.

المادة 48: حالات العود

في حالات العود تضاعف العقوبات المطبقة بمقتضى هذا القانون.

المادة 49: غرامات إضافية

يمكن للمحكمة المتعهدة بمتابعة المخالفات، إن رأت أن المخالف استفاد من امتيازات مالية بارتكابه للمخالفة، أن تعاقبه بأقصى العقوبات المنصوص عليها وبعقوبة إضافية ترى أنها مساوية لهذه الامتيازات.

المادة 50: التزامات إضافية

فضلا عن العقوبات التي ينص عليها هذا القانون واعتبارا لطبيعة المخالفة، يمكن للمحكمة أن تأمر المخالف بالالتزامات التالية كلها أو بعضها:

- تعليق كل عمل أو نشاط يمكن أن يؤدي إلى استمرار المخالفة أو العود إليها،
- تعليق بيع منتجات التبغ وذلك لمدة لا تقل عن سنة في حال العود،
- تقديم كفالة أو إيداع مبلغ من النقود ضمانا لاحترام الأمر الصادر،
- تعويض الدولة كليا أو جزئيا عن التكاليف المترتبة على اتخاذها باسم المخالف الإجراءات التي تقتضيها الوقائع التي قادت إلى التصريح بالإدانة.
- دفع مبلغ نقدي مخصص لتمكين إجراء الدراسات المتعلقة بمنتجات التبغ والتي تراها المحكمة مناسبة

المادة 51: توزيع الغرامات

يوزع المبلغ الحاصل من الغرامات المطبقة بمقتضى هذا القانون على النحو التالي :

- 60٪ للخزينة العامة
- 40 ٪ للصندوق الوطني لمكافحة استخدام التبغ

المادة 52: رسم خاص

يخصم رسم خاص من جميع منتجات التبغ ستحدد ترتيباته وتراجع دوريا ضمن إعداد قانون المالية، وذلك بالتشاور بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية، ويجب أن يصل مبلغ هذا الرسم تدريجيا إلى نسبة 100 ٪ من ثمن منتج التبغ.

الفصل العاشر: ملاحظة مخالفات التشريع المتعلق بالتبغ

المادة 53: الشرطة الصحية

تكلف الشرطة الصحية برصد مخالفات التشريع المتعلق بالتبغ وملاحظتها في شكل محاضر.

المادة 54: مباغتة الشرطة الصحية

يمكن لوكلاء الشرطة الصحية الذين يلبسون زيهم ويحملون بطاقاتهم المهنية أن يدخلوا في جميع الأماكن العمومية والخصوصية التي تستقبل الجمهور وأن يلاحظوا مخالفات التشريع المتعلق بالتبغ.

المادة 55: تسخير الشرطة الصحية

يمكن تسخير وكلاء الشرطة الصحية من قبل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضباط الشرطة القضائية للاستعانة بكفاءاتهم التقنية.

المادة 56: المحاضر

يسلم وكلاء الشرطة الصحية لرؤسائهم الإداريين محاضر ملاحظة مخالفات أحكام هذا القانون.

المادة 57 التبليغ

تبلغ الأحكام الصادرة بمقتضى التشريع المتعلق بالتبغ لمسؤول الشرطة الصحية

الفصل الحادي عشر: أحكام انتقالية ونهائية

المادة 58: المطابقة لأحكام القانون

تمنح صناعات التبغ مدة سنة لتعمل على مطابقة وضعياتها مع أحكام هذا لقانون.

المادة 59: الإلغاء

يلغي هذا القانون كافة الأحكام السابقة المخالفة له.

المادة 60 : ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.